

Số: 111/2025/QCĐG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội Khoá XIII Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 46/2024/HĐDVĐG ngày 17/09/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 46/2024/HĐDVĐG-5 ngày 24/03/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú và Công ty đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá.

Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam ban hành Quy chế đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản là **“Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 98 (BĐĐC-2005), địa chỉ: 4/8 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh”**.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên tổ chức điều hành phiên đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam, các chi nhánh và văn phòng Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. *Đấu giá tài sản* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.
3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. *Người có tài sản đấu giá* là chủ sở hữu tài sản và người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

9. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

10. *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* ở đây là Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam và các chi nhánh, văn phòng công ty.

11. *Cổng Đấu giá tài sản quốc gia* là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản xây dựng, quản lý và vận hành nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu giá tài sản và thực hiện đấu giá trực tuyến đáp ứng yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

12. *Ngày làm việc* là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

Điều 4: Tài sản đấu giá; nơi có tài sản; giấy tờ pháp lý của tài sản.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 98 (BĐĐC-2005), địa chỉ: 4/8 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Mô tả tài sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 960366, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01053 do UBND quận Tân Bình cấp ngày 24/08/2011:

a/ Thửa đất:

- Thửa đất số: 27

- Tờ bản đồ số: 98 (BĐĐC-2005)

- Địa chỉ: 4/8 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

- Diện tích: 59,18 m² (Bằng chữ: Năm mươi chín phẩy mười tám mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 59,18 m²

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT)

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

b/ Nhà ở:

- Địa chỉ: 4/8 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

- Diện tích xây dựng: 48,98 m²

- Diện tích sàn: 90,12 m²

- Kết cấu: Tường gạch, sàn gỗ, mái tole

- Cấp (Hạng): Cấp 3
- Số tầng: 2 tầng
- Thời hạn sở hữu: Lâu dài

c/ Ghi chú:

- Giấy chứng nhận này được cấp để thay thế Giấy phép công nhận quyền sở hữu nhà số 2383/GP-UB ngày 02/4/1993 do UBND quận Tân Bình cấp, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 010051 ngày 06/7/2011 Văn phòng công chứng Tân Bình chứng nhận.

- Số nhà cũ: 306/39A Cách Mạng Tháng Tám.

- Số thửa cũ: Một phần thửa số 26 + 27, tờ số 98 (BĐĐC 2005 – phường 13).

2. Nơi có tài sản: 4/8 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Nguồn gốc, giấy tờ pháp lý của tài sản:

Tài sản bán đấu giá đứng tên ông Lê Phú An – bà Bùi Thị Kim Cúc thế chấp đảm bảo cho khoản vay của ông Trương Đình Canh tại Agribank Chi nhánh An Phú theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1606-LCP-202200143 ngày 05/04/2022.

Kèm theo những giấy tờ sau:

- Hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-202200146 ngày 05/04/2024 đã ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và ông Trương Đình Canh;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1606-LCP-202200143 ngày 05/04/2022 đã ký giữa bên nhận thế chấp: Agribank Chi nhánh An Phú, bên thế chấp: ông Lê Phú An – bà Bùi Thị Kim Cúc;

- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 05/04/2022;

- Văn bản thỏa thuận xử lý tài sản thế chấp ngày 01/08/2024 giữa Agribank chi nhánh An Phú và ông Lê Phú An – bà Bùi Thị Kim Cúc;

- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 01/08/2024 giữa Agribank chi nhánh An Phú và ông Lê Phú An – bà Bùi Thị Kim Cúc;

- Chứng thư Thẩm định giá số 258/2024/495-BDS/BT-HN ngày 27/08/2024 của Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội;

- Thông báo số 3016/NHNo.AP-KHCN ngày 06/09/2024 về việc đề nghị ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và thông báo giá khởi điểm, bước giá của Agribank chi nhánh An Phú;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 960366, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01053 do UBND quận Tân Bình cấp ngày 24/08/2011.

Điều 5: Giá khởi điểm và các loại thuế có liên quan đến tài sản đấu giá

1. Giá khởi điểm của tài sản là: **7.100.000.000 đồng** (Bảy tỷ, một trăm triệu đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế phí theo quy định của pháp luật.

2. Các loại thuế, phí, lệ phí:

a) Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) người mua được tài sản có trách nhiệm nộp;

c) Đối với diện tích đất và công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng: người mua trúng đấu giá tài sản tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận và chịu toàn bộ các chi phí liên quan theo quy định (thuế, phí, lệ phí...);

d) Các nghĩa vụ tài chính khác của chủ cũ phải thanh toán (nếu có) bao gồm tiền sử dụng đất, tiền điện, tiền nước, điện thoại, chi phí hoàn công xây dựng, số tiền nợ thuế, tiền phạt vi phạm và chi phí tháo dỡ vi phạm, chi phí hợp thức hóa phần diện tích đất chưa được công nhận và các chi phí liên quan: người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp.

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá; hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;

d) Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản.

Điều 7: Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai hiện hành.

3. Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá **01 ngày làm việc**.

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

d) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8: Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản và nộp tiền đặt trước:

a) Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/04/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3, Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

b) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 600.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Sáu trăm nghìn đồng).

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/03/2025 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

d) Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/04/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3, Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

đ) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Đối với tổ chức:

- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất)
- ✓ Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia phiên đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
- ✓ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- ✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Đối với cá nhân:

- ✓ CMND của người tham gia đấu giá (bản sao)
- ✓ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- ✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý: Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

e) Số tiền đặt trước: **710.000.000 đồng** (Bảy trăm mười triệu đồng).

f) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/04/2025.

- g) Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
- ✓ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
 - ✓ Số tài khoản: **6360123686868** tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.

✓ Nội dung: Họ và tên_Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá: “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 98 (BĐĐC-2005), địa chỉ: 4/8 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh”.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **10 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025** tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3, Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 9. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế phiên đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Bước giá: **10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)**, áp dụng xuyên suốt thời gian diễn ra phiên đấu giá;
- f) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Điều hành việc trả giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; xử lý tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

4. Trong thời hạn **03 ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty Đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 11. Biên bản đấu giá

1. Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá.

2. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 12. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bàn giao tài sản.

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

Trong vòng **20 (hai mươi)** ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản còn lại (sau khi trừ đi số tiền cọc mua tài sản) cho Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam, số khoản số **6360123686868** tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình. Quá thời hạn thanh toán tiền mua tài sản mà người mua được tài sản không thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua tài sản.

Trong thời hạn **05 (năm)** ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền bán tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam sẽ chuyển cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình toàn bộ số tiền bán tài sản (*sau khi trừ đi thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và các nghĩa vụ tài chính hợp pháp, hợp lệ khác*).

2. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

a) Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phiên đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Agribank Chi nhánh An Phú nhận được đủ tiền bán tài sản (đã trừ chi phí), Agribank Chi nhánh An Phú có trách nhiệm bàn giao tài sản, giấy tờ tài sản liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản trúng đấu giá;

b) Trường hợp không giao được tài sản, giấy tờ tài sản liên quan đến tài sản, Agribank Chi nhánh An Phú phải thông báo ngay cho Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam biết bằng văn bản, đồng thời cùng người trúng đấu giá thương thảo phương án giải quyết phù hợp;

c) Địa điểm bàn giao tài sản tại: 4/8 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

d) Người có tài sản đấu giá ký thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua tài sản, thủ tục chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho người mua được tài sản đấu giá kể từ ngày người mua tài sản đấu giá nhận bàn giao giấy tờ tài sản đấu giá.

Điều 13. Trách nhiệm về chất lượng/tình trạng pháp lý tài sản đấu giá:

- Chất lượng tài sản đấu giá được xác định theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản. Người tham gia đấu giá tài sản tự xem xét đối chiếu chất lượng, số lượng, chủng loại của tài sản với hồ sơ pháp lý tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam cung cấp.

- Tài sản được bán đấu giá theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/ giám định. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin tài sản người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam 2 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận toàn bộ đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá:

1. Nghĩa vụ của người mua được tài sản:

a) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đúng quy định, chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản, đồng ý mua theo nguyên trạng có sao mua vậy và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá;

b) Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;

d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, công chứng hợp đồng, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, sang tên hợp thức hóa giấy tờ nhà đất theo quy định;

đ) Được quy định tại các điều khoản khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người mua được tài sản:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; và được Agribank chi nhánh An Phú, Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam cung cấp giấy tờ về nguồn gốc tài sản và hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền hữu và quyền sử dụng tài sản trên;

b) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

c) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên:

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;

b) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có tài sản).

Điều 16. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 của Quốc hội về việc đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Thiện Mỹ

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội dung của bản quy chế này.

.....

.....